



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מור הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ח' באייר תשפ"ד

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 252

פרשת בחוקותי

חיוב נשים בהבדלה

נושאים: אם מצות הבדלה היא מהתורה או מדרבנן | חיוב היין בקידוש ובהבדלה | כוס של ברכה | שתיית נשים מכוס של הבדלה | כוס של אירוסין וכוס של נישואין | הבדלה קודם תפילת ערבית | שתיית כוס של ברכת המזון בסעודה שלישית | ספרי מרן החיד"א והוראותיו להלכה | ספק ברכות להקל נגד מרן | להחמיר ולברך במקום ספק | אם נשים יכולות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמא | נשים אינן מברכות ברכות קריאת שמע ופסוקי דזמרה | ספק ברכות להקל בברכות השבח | דין ערבות כשהשני אינו יודע | אם אשה יכולה להוציא את האיש ידי חובה בהבדלה | אשה המבדילה לעצמה אם עדיף שתצא בשמיעה מאחר

השביע אותנו, שהרי חכמים באו ותיקנו לאחר מתן תורה, ועל כך לא נשבענו. אמנם יש חיוב לשמוע בקולם אבל זה לא בא מדין שבועה. ממילא בדרבנן אין דין מושבע ועומד מהר סיני. לכן התוספות משנים את הגירסא, ובמקום 'והלא' מושבע מהר סיני, גורסים 'וכי' מושבע ועומד מהר סיני - בתמיה, דהיינו שהרי אינו מושבע ועומד מהר סיני.

וכמו כן הרמב"ם בתשובותיו (ש"ת פסח ה"ד סימן א) כותב בפירוש, שעל מצוות דרבנן לא שייך להגיד מושבע ועומד מהר סיני, אלא רק על מצוות דאורייתא. [בספרי הלכה ברורה חלק י"ח כתבתי תשובה ארוכה בעניין זה, והבאתי ראיות מכמה ראשונים שסוברים כמו שיטת רש"י].

ג. השיטה השלישית - כל הבדלה היא מדרבנן

השיטה השלישית היא שיטת רבינו תם (תוספות טז) שסבר שכל הבדלה היא רק דרבנן. ואין כל קשר בין קידוש להבדלה, הן שתי מצוות שונות, קידוש היא מצווה דאורייתא אבל הבדלה זו מצווה מדרבנן. וכך כותב רבינו יהודה שיריליאן (עמ"ס ברכות טז) - היה מהראשונים הקדמונים תלמיד של ר"י בעל התוספות, רבו של האור זרוע וחברו של הראב"ה - והוא כותב כך בשם רבינו תם.

כמו כן בתוספות הרא"ש (ברכות טז) מביא כך בשם רבינו תם, וכך סבר להלכה בעצמו. וכמו כן כתבו השיבולי' הלקט (עניין שנת סימן עב) ועוד ראשונים.

ד. אין עושין מצוות חבילות חבילות

הראב"ד משיג על שיטת הרמב"ם שם, שהנה יש דין 'אין עושין מצוות חבילות חבילות' - דהיינו אין עושין שתי מצוות ביחד בעת ובעונה אחת, אנחנו מפרדים ביניהם. לכן יש דיון בגמרא (פסחים קכז) על שתי מצוות שצריכות כוס אם אפשר לעשותן על כוס אחת או לא. ויש שם אריכות בראשונים בנושא הזה. לכן למשל בחתונות, עושין קידושין ומברכים ברכת 'הגפן' על הכוס, ולאחר מברכים 'אשר קדשנו במצוותיו וצונו על העריות וכו'". מאידך יש שבע ברכות, ובשבילם מביאים כוס נוסף, אמנם זה לא מעכב אבל לכתחילה לוקחים שנים. אכן אם יש רק כוס אחת ואין כוס נוספת, תתעורר בעיה נוספת, והיא שלאחר שטעמו ממנה בקידושין, הרי שהכוס הזו נעשית פגומה, ויש ראשונים שלומדים שעצם הדבר שטעמו מהכוס זה פגם אותה, ויש אומרים ש'פגומה' היינו שאינה שלימה, שכיון ששתו ממנה ממילא הכוס אינה מליאה, ואחד הדברים שצריך בכוס זה מלא. כל רב שמסדר קידושין יודע שצריך לדאוג מראש שיהיו שתי כוסות, כוס אחת לקידושין וכוס אחת לנישואין.



א. שיטת הרמב"ם שהבדלה היא מהתורה

בשיעורים האחרונים בררנו כמה נושאים ששייכים לעניין חיוב נשים במצוות שחלק מהם תלויות בזמן. בשיעור הזה נברר את הנושא של חיוב נשים בהבדלה. וראשית יש להקדים בעניין עצם מצות הבדלה. הרמב"ם (פסח כט מהלכות שנת הלכה א) כותב, שמצווה לקדש את השבת בכניסתו וביציאתו. משמע שסבר שקידוש והבדלה הן מצווה אחת, קידוש בתחילת השבת והבדלה בסופה. לפי זה יש לומר, שדעת הרמב"ם היא שהבדלה היא מצות עשה מהתורה לקיימה בדברים, ורבנן תיקנו לעשות זאת על היין. ממילא כשאומרים 'אתה חוננתנו' הרי שבכך מקיים את מצות ההבדלה בדברים, ולאחר מכן כשמבדיל על הכוס זה דרבנן. שהנה בגמרא (ברכות ג.) מבואר, שבהתחלה כשעם ישראל היו עניים היו מבדילים רק בתפילה, ולאחר מכן כשהעשירי תיקנו חז"ל להבדיל על הכוס. וכיום נשאר שמבדילים בתפילה וגם על הכוס. וההבדלה הזו בתפילה היא יותר מאשר קידוש שבתפילה, מפני שבקידוש בתפילה יש שתי חסרונות: א. אנשים לא מכוונים בתפילה. ב. לא מזכירים יציאת מצרים בתפילה. אבל בהבדלה הרי אומרים במפורש בתפילה 'אתה חוננתנו', והמבדיל בין קודש לחול, הרי שיש כאן הבדלה בדברים.

אשר על כן משמע בפשטות שדעת הרמב"ם שיוצאים ידי חובת הבדלה דאורייתא ב'אתה חוננתנו' בתפילה. אולם לגבי ההבדלה על הכוס, הנה לגבי קידוש הרמב"ם כתב בפירוש שמצוות קידוש בדברים זה דאורייתא והקידוש על הכוס זה דרבנן, ממילא יש לומר כך גם לגבי הבדלה. וכך גם דעת החינוך (מנחות לא) ועוד הרבה ראשונים.

ב. חיוב הבדלה מהתורה הוא על יין

השיטה השניה היא שיטת רש"י במסכת נזיר (דף ר"ה ורי"ז), שכותב בפירוש, שהבדלה על היין היא מצווה דאורייתא. הגמרא שם עוסקת בשאלה כיצד ינהג נזיר לגבי קידוש והבדלה. דהנה אדם שנשבע על דבר מסוים אינו יכול להישבע לאחר מכן להיפך. והנה כל אחד מישראל הוא מושבע ועומד מהר סיני - הקב"ה השביע אותנו שנקיים את מצוות התורה. והגמרא דנה כיצד על הנזיר לנהוג בעניין יין של קידוש והבדלה. ורש"י מפרש, שהרי הוא מושבע ועומד מהר סיני. דהיינו שרש"י למד שחיוב היין בקידוש ובהבדלה הוא חיוב מהתורה.

לעומת זאת, תוספות (ד"ה מ"א) חולקים על רש"י, וסוברים שחיוב היין בקידוש והבדלה הוא רק מדרבנן. ובדיני דרבנן לא שייך לומר שהקב"ה

אבל למעשה אם יש רק כוס אחת, הפתרון היחיד הוא למלאות עוד יין לכוס הראשונה. ובכך מרוויח שמתקן את הפגימה, והרי ככוס חדשה, וגם שהכוס עכשיו תהיה מלאה.

ה. כוס של ברכה

בזמן האחרון כשאני בא לחתונות וצריך לסדר קידושין, וכולם גם באים ומבקשים ברכה מהרב, אמונת חכמים זה דבר נפלא, כשאנשים מאמינים זה דבר טוב מאד, והלואי שבאמת ישמעו בקול החכמים, לא רק לבקש מהם ברכות. אבל יש דרגות בברכות, אם אדם הולך לצדיק ומקבל ממנו ברכה זה חשוב, אולם אם יבואו לכאן חז"ל והם יברכו אותנו, הרי מי לא יבוא?! יבואו מכל העולם! והנה, חז"ל קבעו שאשה ששותה מ'כוס של ברכה' מתברך פרי בטנה - יהיה לה היריון קל וילדים טובים. זו הבטחה של חז"ל.

הגמרא (נדרים נ"א) מספרת על ילתא אשתו של רב נחמן, שהיתה אשה מאד חכמה וחזקה, ופעם אחת לא קבלה את הכוס של ברכה, איזה באלגן היא עשתה לו על דבר כזה... הרי כתוב (שם נ"ב), 'משגרה במתנה לאנשי ביתו' דהיינו אשתו.

'כוס של ברכה' זה כוס של קידוש והבדלה. אמנם נשים לא נוהגות לשתות מכוס של הבדלה, ישנה המצאה שאומרים, אני חיפשתי ולא מצאתי את זה כתוב בשום מקום, שמי ששותה מכוס ההבדלה יצמח לו זקן [- כשהנכדים שלי שותים בהבדלה, הם רוצים לשתות את המיץ ענבים, אחר כך הם בודקים אם גדל להם זקן...].

מספרים, שהחזון איש היה עושה הבדלה, ולאחר מכן היו עומדים בתור כל הילדים הקטנים והיה נותן לכל אחד לטעום מכוס של ברכה. יש בזה ברכה. ופעם אחת באה ילדה קטנה, ואבא שלה צעק לה, אל תשתי מהכוס! אם תשתי יצמח לך זקן! והחזון איש צחק ואמר: זה לא שמי ששותה יצמח לו זקן, אלא מי שיש לו זקן שותה... כלומר הגברים שותים ולא הנשים. הנשים לא נהגו לטעום מכוס של הבדלה, אבל מכוס של קידוש זה חשוב מאד לטעום ממנו. היום עושים בכל מיני מקומות כוסות קטנים של יין, וכדאי שיהיה בהם גם מהכוס שקידשו עליו כי זה כוס של ברכה, או שלכל הפחות המקדש יכוון בברכתו לפתור את כל הכוסות שמסביבו.

למעשה חלק רחב מהדיונים בגמרא בעניין כוס של ברכה הוא בכוס של ברכת המזון. אך כמובן גם כוס של קידושין וכוס של שבע ברכות הן כוס של ברכה. לכן אני בחופות בזמן האחרון, אני מכריז בסוף שהכוס הזו יש בה ברכה של חז"ל, ושהיא הברכה הכי חזקה, ואני משאיר להם את הכוסות שם שישתו, ונוצר שם תור על הכוסות ואני יכול ללכת לשלום... אבל זה באמת כך, זו ברכה של חז"ל!

ז. סעודת פורים שחל בערב שבת

יש דיון בגמרא (פסחים ק) על אדם שהיה אוכל סעודה ביום שישי ושקעה השמש, נכנסה השבת, כיצד עליו לנהוג. מרן בשלחן ערוך (סימן רע"א) כתב בנושא הזה. והוספתי בספר הלכה ברורה פרטים בנושא הזה. אבל זה לא מצוי כל כך בימינו, מכיוון שכמעט אין מי שהולך לאכול סעודה סמוך לשבת, בדרך כלל הולכים להתפלל בבית הכנסת. אמנם אפשר גם להתפלל לאחר הסעודה, אבל מי עושה את זה?! זה לא מקובל. זה כן מצוי בפורים שחל ביום שישי. אבל גם בפורים כתבו הרבה פוסקים, שכשחל ביום שישי יש לקיים את הסעודה בבוקר כדי שיוכל לאכול כראוי בליל שבת.

ז. פורים מפה ומקדש

על כל פנים הגמרא שם אומרת שאם התחיל בסעודה בערב שבת ושקעה עליו השמש 'פורס מפה ומקדש'. וכתב הרמב"ם (פרק כט מהלכות שבת הלכה יב) שאם לא סיים את הסעודה, 'פורס מפה ומקדש' וממשיך אחר כך, אבל יש בזה כמה פרטים לגבי ברכת 'הגפן' וברכת 'המוציא' כשבירך אותם כבר קודם לכן. ואכמ"ל. אך אם סיים ושקעה עליו השמש, כתב הרמב"ם שמברך ברכת המזון על הכוס, אחר כך יביא כוס אחרת ויקדש עליה. ולא יקח כוס אחת, כי זה שתי דברים נפרדים, כוס הראשונה זה כוס של ברכת המזון והכוס השניה זה הכוס של הקידוש. והנה מיד לאחר מכן כותב הרמב"ם, שאם אירע הדבר במוציא שבת, שהיה אוכל סעודה וסיים ורוצה לברך ברכת המזון ולהבדיל על הכוס, כותב הרמב"ם, שלוקח כוס ומברך ברכת המזון ומיד מבדיל על הכוס הזה. והרמב"ם מסביר את ההבדל, שברכת המזון וקידוש זה דאורייתא, ובדאורייתא צריך שתי כוסות, אבל בהבדלה זה דרבנן ובדרבנן מספיק כוס אחת. אם כן שואל הראב"ד, הרי הרמב"ם עצמו סובר שקידוש והבדלה הן מצווה אחת, ואם ההבדלה על הכוס היא דרבנן הרי שגם הקידוש הוא דרבנן, ומה ההבדל ביניהם.

ח. יישוב הסתירה ברמב"ם

למעשה, כמה מהאחרונים נכנסו לעובי הקורה בסתירה הזאת לכאורה ברמב"ם, הרי זה באותו פרק וזה קשה מאד. ונאמרו על כך כמה תירושים,

בעבר כבר הבאתי את התירוץ שבספר המכתם והמאירי (ענין פסחים ט"ז) כתבו. אולם אני חושב שההסבר ברמב"ם הוא, שהנה בדרך כלל אדם שאירע לו דבר כזה שבערב שבת נמשכה סעודתו עד שבת, ובירך ברכת המזון ורוצה מיד לקדש על היין ולאכול סעודת שבת, ובכוונתו להתפלל ערבית לאחר הסעודה [- שהרי אם היה הולך להתפלל ערבית כעת לא היתה שום שאלה, כיון שעובר הרבה זמן]. שהרי הוא מקיים את מצות קידוש מדאורייתא על הכוס, ממילא גם ברכת המזון וגם הקידוש הם דאורייתא. והנה לגבי ערב שבת לא כתוב בשום מקום שצריך להתפלל ערבית לפני הקידוש, אמנם כך הוא המנהג, אבל זה אינו בהכרח, ומי שלומד את הגמרא בפסחים רואה שיכול להיות מצב שהסעודה היא לפני תפילת ערבית. אבל לגבי מוצאי שבת, כתוב בפירוש בגמרא (נדרים טו) שכח לומר הבדלה ב'חונן הדעת' אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה על הכוס. רואים מזה שהבדלה עושים אותה בדרך כלל לאחר תפילת ערבית.

אכן זה אינו מעכב, בעל התניא (שולחן ערוך הרב סימן רע"א) כותב בפירוש כך, אולם אני כתבתי לדון בשיטות הראשונים בעניין הזה, ולמסקנה זה לא מעכב. למשל אדם שהולך להתפלל מאוחר ערבית של מוצאי שבת, ובני ביתו רוצים להבדיל על הכוס ורוצה לשמוע את ההבדלה לפני שמתפלל, לצאת ידי חובת הבדלה על הכוס, רשאי לעשות כן, ולאחר ההבדלה ילך להתפלל ערבית. כמובן עדיף להתפלל ערבית מקודם.

אשר על כן יש לומר, שהרמב"ם לגבי הבדלה מתכוון, שבאמת בירך ברכת המזון ולאחר מכן התפלל ערבית, ולאחר מכן מבדיל על הכוס, וכמו שנהגו העולם, ובאופן זה ההבדלה באמת תהיה דרבנן. אבל לגבי הקידוש הרמב"ם עוסק באופן שהקידוש סמוך לברכת המזון, ומתכוון להתפלל לאחר הקידוש והסעודה.

ט. שתיית כוס של ברכת המזון בסעודה שלישית

באמת יש בזה שאלה גדולה שדנים בה הפוסקים, הנה בהרבה מקומות עושים בבית הכנסת סעודה שלישית ומברכים ברכת המזון על הכוס, וכיון שאסור לשתות את הכוס כיון ששקעה השמש, אך מצד שני זה כוס של ברכה, האם יש לשתות את הכוס בברכת המזון ולהביא כוס אחרת להבדלה, או שמא ישתמשו בכוס הזה להבדלה. ובהרבה מקומות באמת נהגו לברך ברכת המזון על הכוס, ולאחר תפילת ערבית מבדילים על הכוס הזה, וכך כתבו המגן אברהם (סימן נ"ט סק"ז) והמשנה ברורה (שם סק"ט). אך השאלה היא מה התועלת אם כן לברך ברכת המזון על הכוס הזה אם לא שותים ממנה.

אולם מאידך, ברוב המקומות לא מתפללים ערבית במקום של הסעודה, אלא את הסעודה עושים בחדר אחר, למרות שמותר לאכול בתוך בית הכנסת, ולאחר הסעודה חוזרים בחזרה לבית הכנסת ומתפללים שם, ומביאים את הכוס לשם כדי להבדיל עליה. ואם כן מה התועלת לברך את ברכת המזון כאשר לא שותים ממנה, אפילו באותו המקום.

לכן להלכה, הנכון יותר שאם יש שבע ברכות בוודאי שצריך לטעום מן הכוס, אך גם בשבת רגילה, שיברכו ברכת המזון על הכוס, ולאחר מכן עדיף לשתות מן הכוס בברכת המזון, ואחר כך להביא כוס אחרת להבדלה, כי אם לא אין כל כך תועלת בכוס של ברכת המזון, ובפרט שיש הפסק גדול מאד גם בזמן וגם השינוי מקום. לכן שישתו, ויברך לאחר מכן 'הגפן' ואין בכך כל חשש. וכן כתב גם בשו"ת יביע אומר (ח"ח חלק"א סימן לו).

י. חיוב נשים בהבדלה לרש"י והרמב"ם

לעיל נתבאר שיש שלוש שיטות לגבי הבדלה, או שהבדלה על היין היא מדאורייתא, או שמא הבדלה היא לגמרי דרבנן, והשיטה השלישית שהבדלה בדברים היא דאורייתא ועל היין היא דרבנן. לאור זאת יש לומר דברים ברורים שאף נשים חייבות בהבדלה לגמרי.

הנה, לרש"י שסובר שהבדלה היא מדאורייתא ודינה כמו קידוש, לכאורה אין סברא לומר שאשה תהיה פטורה מזה, למרות שזו מצווה שהזמן גרמא, אך אם היא חייבת בקידוש ודאי שהיא צריכה להיות חייבת בהבדלה. קל וחומר לפי הרמב"ם, שהסברא שלו היא שיש מצווה אחד והיא לקדש את השבת בכניסתו וביציאתו, בוודאי אשה צריכה להיות חייבת בהבדלה. וכמו כן בספר החינוך, שבדרך כלל כותב בכל מצווה אם נשים חייבות בה או לא, והוא כותב (מנחות נ"א) כמו הרמב"ם, שמצווה לקדש את השבת בכניסתו וביציאתו, ומוסיף "ונוהגת בזכרים ובנקבות" - דהיינו שהאשה חייבת בהבדלה בדיוק כמו האיש. אם כן ברור שהסוברים שהסוברים שהבדלה דאורייתא או שדינה כדין קידוש, בוודאי שאשה חייבת.

יא. חיוב נשים בהבדלה לשיטת רבינו תם

אכן גם הסוברים שהבדלה מדרבנן, שזו שיטת רבינו תם, רבינו יהודה שירליאון, הרא"ש, שיבולי הלקט ועוד ראשונים, אפשר לומר שלמרות שעיקר המצווה מדרבנן, אך כיון שהם תיקנו את זה על דרך המצווה

דאורייתא לקדש את השבת בכניסתה, שכן גם לקדשה ביציאתה, ממילא ההבדלה היא חלק ממצוות קידוש.

יתרה מזו, הריטב"א, מאירי, ספר המאורות (בהלכות פסחים נד): כותבים בפירוש שהאשה חייבת בהבדלה מכיוון שהיא חייבת בקידוש, וכל מי שחייב בקידוש חייב גם בהבדלה. כלומר כמו שאמרנו לגבי שאר מצוות שבת, לחם משנה ושלש סעודות וכו', שחז"ל השוו נשים לאנשים, הוא הדין לגבי הבדלה שהשוו אשה לאיש. וכך כותבים מדעתם גם הפרי חדש (סימן נט) ומרן החיד"א בספר יעיר אוזן (מערכת ב' אות ט). הם לא ראו את הראשונים הללו, הם לא נדפסו בזמנם, זה היה עדיין בכת"י.

יב. מרן החיד"א וספריו

מרן החיד"א היה מסתובב בספריות בעולם, והיה לו זיכרון הפלא ופלא, ובאותם ימים לא היו מכונות צילום, וכשהיה מוצא כתבי יד של ראשונים היה רושם את מה כתוב שמה. למשל 'הרי"ד' - רבינו ישעיה הראשון, שמביאים אותו תמיד, הוא היה מהראשונים הקדמונים, והוא בכל דבר כשמזכיר את רש"י קורא לו 'המורה', 'כך פסק המורה', 'כך כתב המורה' וכן הלאה, ובדרך כלל הוא מסכים איתו ולפעמים חולק עליו. והנה כל פסקי הרי"ד שיצאו לאור בשנים האחרונות, למרן החיד"א היו לו את הספרים הללו, הוא ראה אותם בספריות, והוא היה לומד בזה וכל דבר מעניין שראה שיש בזה סברא יפה או שיטה מיוחדת היה מעתיק את זה בברכי יוסף ובשאר הספרים שלו. והנה בנידון דידן החיד"א לא מביא ראשונים, אלא כותב את זה מדעתו, שבוודאי שאשה חייבת בהבדלה כאיש.

מרן החיד"א חיבר הרבה ספרים, ולכל ספר קרא לו שם אחר, ויש דבר מעניין בשמות שלהם, שלהרבה מספריו קרא להם לפי איברי גוף האדם: 'עין זוכר', 'פתח עינים', 'דבש לפי', 'יעיר אוזן', 'ראש דוד', 'לב דוד', 'ברכי יוסף', 'מורה באצבע', 'כף אחת', 'קשר גודל', 'צווארי שלל', 'פני דוד'. אבל החיד"א אנחנו סומכים עליו בדברים כאלו בוודאי. יש אומרים שקבלנו הוראות החיד"א כמו שקיבלנו הוראות מרן, עד כדי כך! לכן אמנם לפעמים אנחנו לא פוסקים כמו החיד"א אבל פה בדבר הזה כפי שאמרתי, בהגלות נגלות שיש כמה ראשונים שכותבים כך בפירוש לכן אין ספק שהאשה חייבת לגמרי במצות הבדלה בדיוק כמו איש.

יג. רבי חזון וסודרם בביתו

הראשונים מביאים לך עוד ראייה מהגמרא (פסחים נד): "רבי היה חוזר וסודרם" - דהיינו שרבי היה מבדיל בביתו עוד הפעם כדי להוציא את בניו ובני ביתו, דהיינו שבני ביתו היינו נשים בכלל. רואים שצריך להוציא אותם ידי חובה זה סימן שהאשה חייבת בהבדלה כמו האיש.

אכן צריך לומר את האמת, שיש ראשונים שסוברים שאשה אינה חייבת בהבדלה, הארחות חיים (הלכות הבדלה סימן יח) מביא בשם הר"ש שכותב, שהאשה פטורה ממצות הבדלה. ולאחר מכן מביא בשם רבינו אשר שחולק.

יד. הלכה למעשה

למעשה מרן השלחן ערוך (סימן נט' אות ט) כתב וז"ל: "נשים חייבות בהבדלה כשם שחייבות בקידוש, ויש מי שחולק". ע"כ. והנה כלל בידינו 'סתם ויש אומרים הלכה כסתם' ובפרט שמרן כותב את הסברא של החולק בלשון יחיד, הוא לא כתב 'ויש חולקים', הרי שבוודאי דעת השלחן ערוך שהאשה חייבת. אך הרמ"א בהגהה כתב: "על כן לא יבדילו לעצמן רק ישמעו הבדלה מן האנשים". ע"כ. דהיינו שהרמ"א חשש לדעת הסוברים שאשה פטורה, ולכן שלא יבדילו בעצמן. אולם רוב האחרונים, כולל האשכנזים, לא מסכימים לרמ"א, וכותבים שנשים חייבות ויכולות להבדיל בעצמן.

טו. נשים חייבות בהבדלה מטעם ספק ספיקא

אולם בכל זאת, לכאורה יש לשאול שאלה אחרת, שהנה אי אפשר להתכחש לכך שיש מחלוקת, ועם כל הראיות שהבאנו שספר החינוך כותב מפורש, וכך משמעות הרמב"ם שנשים חייבות, וכל הפוסקים עושים את הבדלה כמו קידוש, וכמעט ברור הוא שנשים חייבות, אבל כיון שיש חולקים למה לא נאמר ספק ברכות להקל, ובפרט שמרן מביא את הדעה השנייה. וממילא גם איך נאמר 'קיבלנו הוראות מרן' שהרי יש בזה מחלוקת ומרן מביא אותה. הרי כשיש מחלוקת ראשונים בברכות ומרן פוסק לברך, אחנו אומרים ספק ברכות להקל אפילו נגד השלחן ערוך.

אולם בנידון דידן אין אומרים כן, מפני שמלבד דעת רש"י שזו מצווה דאורייתא, וכן לפי הרמב"ם עיקר המצווה דאורייתא, אמנם אם הבדיל בתפילה זה יהיה דרבנן, אבל עיקר המצווה היא דאורייתא, ממילא הרי שיש כאן ספק ספיקא, שמא האשה חייבת מדאורייתא, ואם תאמר שחייבת רק מדרבנן וכשיטת רבינו תם, שמא חכמים השוו אותה לאיש.

וכמו כן יש ראשונים שסוברים שבכל מצוות מדרבנן שהזמן גרמא נשים חייבות, ואמנם זו מחלוקת, אך גם להסוברים שבאופן כללי אשה פטורה, אולי בהבדלה הדין יהיה שונה מכיוון שהשוו את האשה לאיש, וכמו שכתב הריטב"א.

טז. ספק ברכות להקל נגד מרן

מלבד כל האמור יש להוסיף, שהנה מרן החיד"א בשו"ת חיים שאל (ח"ב סימן טו) כתב, ואאמור"ר מרן זצוק"ל היה חוזר על כך הרבה, שאמנם כשיש מחלוקת אומרים ספק ברכות להקל אפילו נגד מרן, אך מי שרוצה לשמוע למרן ולברך אין מוחין בידו. שהרי אם בעניינים הכי חמורים אנחנו פוסקים כמו מרן, כמו בענייני אבן העזר, ממזרות ואשת איש, וכשמרן מכריע להקל נוהגים כמותו ללא כל חשש, אז למה דווקא בברכות נחמיר נגד מרן? לכן מי שרוצה לסמוך על מרן ולברך אין למחות בידו ויש לו על מה שיסמוך. ובנידון דידן כאמור יש ספק ספיקא, וגם דעת מרן, לכן בוודאי להלכה אשה חייבת בהבדלה.

הבעיה בנידון הזה היא אליבא דהרמ"א, וקודם כל דברי הרמ"א לכאורה קשים מאד, כיצד הרמ"א אומר שנשים לא יבדילו בעצמן, הרי כפי שדיברנו בשיעורים הקודמים, שאמנם אנחנו הספרדים נוהגים שנשים אינן מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא, אך האשכנזים נוהגים שהאשה מברכת על מצוות עשה שהזמן גרמא. אם כך, למה שלא תבדיל לעצמה, ולמה זה יהיה יותר גרוע משאר מצוות שהזמן גרמא, ואדרבא זה יותר טוב, כי במצוות עשה שהזמן גרמא הרמ"א פסק שלמרות שהיא פטורה עדיין יכולה לומר 'וציונו', וכשיטת רבינו תם (תוספות ראש הפסוק ג), ואילו בהבדלה הלא אין בברכה תיבת 'וציונו'. אז מה הבעיה שהאשה תברך. כך שואלים כמה אחרונים.

יז. מצוות הנעשות בדיבור

ונאמרו על הקושיא הזו כמה תירוצים, ובהלכה ברורה (תלפ"ח) כתבתי תשובה בסוף הספר בעניין הזה. אבל יש תירוץ של המגן אברהם שהוא תירוץ מאד מפורסם ויש לו השלכות לנושאים אחרים. שהנה נטילת לולב או תקיעת שופר, מקיימים את המצוות הללו על ידי פעולה, פעולה של התקיעה או הנענוע, לעומת זאת הבדלה זה רק דיבור, ובמצווה שהיא רק דיבור מודה הרמ"א שכיון שהזמן גרמא אשה לא יכולה לברך.

ונחלקו האחרונים בדעת המגן אברהם עצמו למה נתכוון, אם נתכוון לומר שכיוון שהמצווה עצמה היא דיבור, ובאופן כזה אינה יכולה לברך. או שמא כוונת המגן אברהם, שהנה כיון שעיקר המצווה בהבדלה היא בברכה, בשונה ממצוות אחרות שהברכה היא ברכה על המצווה, למשל אמירת ההלל, שאומרים פרקי הלל ועליהם יש ברכה לפני ואחרי, היינו שהברכה באה על המצווה לומר את הפסוקים הללו. וכן קריאת שמע שאומרים 'שמע ישראל', ומברכים עליה לפני ואחרי, וכמו כן פסוקי דזמרה, שאומרים את המזמורים שבסוף ספר התהילים ומברכים לפני - 'ברוך שאמר' - ואחרי - 'שתבח'. אם כן האם בכל המצוות הללו, קריאת שמע, הלל, פסוקי דזמרה וכיו"ב, שכולם הם אמירה שבזה אין יכולות לברך. או שמא שיכולות לברך ורק בא להוציא מן הכלל את הבדלה, שמצוותה היא הברכה בעצמה.

יח. נשים בברכות פסוקי דזמרה וקריאת שמע

למסקנת הדברים אצל האשכנזים נהגו הנשים לומר ברכות פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, ואין בזה שום בעיה. אבל לספרדים, אסור לנשים לברך על פסוקי דזמרה, זה לא משנה מאיזה סיבה, גם כי זו מצווה שהזמן גרמא, שהרי זמן אמירת פסוקי דזמרה זה לפני שחרית, ולאחר מכן אין אומרים פסוקי דזמרה, וכן ברכות קריאת שמע זה על קריאת שמע, ובלי זה אין מברכין, אמנם בשעה רביעית של היום מועיל לברך ברכות קריאת שמע ולא לקריאת שמע עצמה, אבל אחרי שעה רביעית אין מברכים ברכות קריאת שמע כלל. הרי שזה בוודאי הזמן גרמא. וכמו כן קריאת שמע של ערבית זו מצווה עשה שהזמן גרמא, לכן למנהג הספרדים נשים לא יכולות לברך על פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע וכיו"ב.

בבתים שלנו יש הרבה נשים צדקניות שאוהבות להתפלל כמו שצריך, ובמיוחד בשבת שיש להם זמן, ואז צריך לומר להן שאם רוצות להתפלל את כל התפילה תבוא עליהם הברכה, אבל שלא יברכו שום ברכה בשם ומלכות.

יש שטוענים שבברכות שבח אין אומרים בהן ספק ברכות להקל, ואפשר לעשות כמו רבינו תם, שנשים מברכות על מצוות שהזמן גרמא. אך יש בעניין הזה תשובה ארוכה ביביע אומר, ששם מביא ראיות בלי סוף, שהכלל של ספק ברכות להקל שייך גם בברכות שהם שבח או הודאה להקב"ה, ובכל סוגי הברכות. חוץ מברכת המזון שזה דאורייתא. אבל כל השאר

כמה שידי מגעת, והמסקנה היא, לא כמו המשנה ברורה (ס"ק) שסובר שזה לא לעיכובא, אלא לדעת מרן אם השני יודע הרי שאין לברך עבורו, או לקיים עבורו את המצווה. לפי זה נשים שלנו שיודעות לעשות הבדלה, אם הבעל יצא ידי חובה בבית הכנסת - הרי שאינו יכול להוציאם ידי חובה. ויש כאלה שנהגו ככה לעשות, להבדיל בבית הכנסת ואחר כך להבדיל בבית, וזה מאד בעייתי.

כא. מנהג מרן זיע"א

אכן אמר"ר מרן זצוק"ל היה מבדיל בבית הכנסת והיה מכוון שלא לצאת ידי חובה, הוא היה מברך כי היו שם הרבה אנשים שלא יבדילו בבית, והוא הבדיל עבורם. וכשהיה בא לבית היה מבדיל שוב. אבל מכיוון שבבית הכנסת היה מברך על הנר והבשמים, לא היה רוצה לחזור ולברך על זה, למרות שהדין של 'אף על פי שיצא מוציא' נאמר גם על נר ובשמים, וכמובא בגמרא (ס"ט) 'רבי היה סודרן על הכוס' דהיינו על הנר והבשמים, שהיה מברך להוציא את אשתו ובני ביתו. ויש מחלוקת ראשונים אם זה בשמים או רק נר, ולמסקנה אפשר. אבל כאן, שהבדיל בבית הכנסת אולי זה כבר לא יעזור שכיוון שלא לצאת, שהרי כבר נהנה מהבשמים והנר, לכן לא חזר לברך בבית.

לכן כשהיה מבדיל בבית הכנסת היה מכוון שלא לצאת ידי חובה, אבל היה מברך על הנר והבשמים, והיה שותה מהכוס, ולאחר מכן כשהיה חוזר לבית היה מבדיל עבור אמה ע"ה, ואחרי ברכת 'הגפן' היה מפסיק, והיא היתה מברכת על הבשמים ועל הנר, ואחר כך היה מברך 'המבדיל בין קודש לחול'. גם נשים חייבות בנר ובשמים, זו תקנה מיוחדת למוצאי שבת.

כב. ברכת הנר אינה מצווה שהזמן גרמא

כמו כן ברכה על הנר אין זו מצוה שהזמן גרמא, מפני שזו מציאות שהאש נבראה במוצאי שבת, זה לא נקרא הזמן גרמא. למה הדבר דומה? הנה פעם ב-28 שנים אומרים ברכת החמה, ויש דיון בפוסקים אם האשה חייבת, שהרי זה פעם ב-28 שנים ולכאורה זה הזמן גרמא. ובשו"ת 'יחווה דעת' (ח"ד סימן י"ח אות ה) מאריך בנושא הזה, ומסיק שאשה יכולה לברך 'עושה מעשה בראשית', כי זו המציאות. וכן לגבי ברכת האילנות, שאשה יכולה לברך, כי זו מציאות שהאילנות מוציאים פרחים בחודש ניסן. הרי שגם כאן זו מציאות שהאש נבראה במוצאי שבת, לכן מברכים 'בורא מאורי האש'. זה לא שחז"ל קבעו זמן למצווה או שהתורה קבעה זמן למצווה, כמו לולב, שופר, תפילין וכיו"ב. לכן אשה חייבת גם בברכת הבשמים וגם בברכת הנר. לכן להלכה, אשה שבעלה כבר יצא ידי חובת הבדלה, והיא יודעת להבדיל, שתברך לעצמה. ואני אומר בפירוש, היא לא צריכה לפחד שיצמח לה זקן, זה שטויות שלא כתוב בשום מקום. ואם היא יודעת להבדיל זו בעיה גדולה שבעלה יבדיל עבורה. אמנם יש שנהגו להקל כדברי המשנה ברורה, שאפילו שהאשה בקיאה שמברכים עבורה. אבל אני חושב שזה לא בסדר, כיון שדעת מרן היא כמו בעל הלכות גדולות, וכך דעת הרבה ראשונים, אמנם יש חולקים, אבל אנחנו קבלנו הוראות מרן, והבאתי כמה ראיות שמרן סובר שזה לעיכובא. לכן כדאי מאד שאם הבעל כבר קיים את ההבדלה שהאשה תבדיל בעצמה. ויש אפשרות שאם קשה לא לשתות את כל המיץ ענבים, זה לא כל כך נורא, שתבדיל על מיץ ענבים, ורק תטעם ובעלה ישתה את היין במקומה.

כולל ברכות השבח וההודאה אומרים ספק ברכות להקל. ושם מביא הרבה ראיות לכך. לכן נשים מעדות המזרח יזהרו מאד את הברכות הללו להגיד בלי שם ומלכות.

יט. הטעמים שבעל יכול להוציא את אשתו ידי חובת קידוש

כפי שנתבאר לעיל נשים חייבות בהבדלה, וממילא בעלה יכול יהיה להוציא אותה ידי חובה. והשאלה הנשאלת בזה היא, מה יהיה הדין באשה שבעלה היה בבית הכנסת, ויש בתי כנסיות שב"ה עושים בהם הבדלה, ובעלה הבדיל על הכוס בעצמו בבית הכנסת, האם הבעל יכול להבדיל לאשתו בבית או לא. וביארנו בשיעורים הקודמים, לגבי איש שהתפלל ערבית בליל שבת ויצא ידי חובת קידוש דאורייתא, כיצד ינהג לענין להוציא את אשתו ידי חובת קידוש. וביארנו אם יש ערבות או אין ערבות, אבל כאן הבעיה היא הרבה יותר גדולה, מפני שלגבי קידוש אמרנו כמה טעמים להקל: א. שמא יש ערבות גם אם הוא חייב רק מדרבנן, וכך מסתבר לומר. ב. שלא כיוון לצאת ידי חובת קידוש בתפילה. ג. שהרי לא הזכיר בתפילה יציאת מצרים, וכלי זה אינו יוצא ידי חובה. ד. שכיון שחז"ל קבעו שיש לקדש על הכוס, ממילא יכול להיות שללא כוס לא קיים כלל את מצות קידוש. ועוד כמה צדדין להקל.

כ. דין ערבות הוא רק במי שאינו יודע

אבל בהבדלה זה לא דומה, משום שהרי קיים את מצות הבדלה על הכוס בבית הכנסת, וכיוון לצאת ידי חובה, שאם לא מכוון לצאת בעצמו בבית הכנסת ועושה את זה רק עבור מי שאינו בקי - זה מצויין. אבל אם יצא ידי חובה בבית הכנסת, יש בזה לכאורה את השאלה של ערבות, אך בשאלה הזו אפשר להגיד כמו רבי עקיבא איגר, שיש ערבות מאיש לאישה ומאישה לאיש, וגם לפי האור החיים הקדוש מאיש לאישה יש ערבות. אבל הבעיה היותר גדולה, שהדין של 'אף על פי שיצא מוציא' זו גמרא מפורשת, שאדם שיצא ידי חובת המצווה יכול להוציא את חברו מדין ערבות. יש לי אחריות על השני שיקיים את המצווה. וכותב בעל הלכות גדולות שכל זה אך ורק למי שאינו בקי. שהרי מה זו ערבות, הנה אם מישהו לקח הלוואה, וחבירו חתם ערבות עבורו, שאם הלווה לא שילם הרי שהערב חייב לשלם, 'ערבות' זו אחריות.

לפיכך כותב בעל הלכות גדולות, אדם שאינו בקי, מסכן עם הארץ, הוא לא מבין את השפה [- בחז"ל זה מאד מצוי שלא יודעים להתפלל ולברך], וכאשר מברך או מקדש על היין ומכוון להוציא ידי חובה הרי שיוצא בכך ידי חובה. דרך אגב, לדעת מרן השלחן ערוך הוא צריך להבין את מה שהמברך אומר, ואם הוא לא מבין הוא לא יצא ידי חובה, וזו בעיה גדולה, אני אומר תמיד בכל בית שאני מתארח, שאם הנשים לא דוברות עברית, אני אומר להם שילמדו את התרגום של הקידוש, זה חשוב מאד כדי שיבינו מה הוא אומר.

אולם כאשר השני יודע לברך, אין אומרים בזה דין ערבות, למה הדבר דומה, מישהו לקח הלוואה וחבירו חתם לו ערבות, כשהגיע זמן הפירעון בא המלווה לערב ומבקש ממנו לשלם, ואז הערב שואל את המלווה האם פנית כבר לבעל חוב? והמלווה אומר לו שלא, הוא פונה ישר לערב, הרי זה וודאי שאינו חייב לשלם, כיון שהערב משלם רק כשמתברר שהלווה לא מתכוון לשלם, ואז יכול לבוא בטענות. כלומר ערבות היא מצב של חוסר ברייה, לכן אם אדם יודע לברך - הרי שעליו לברך בעצמו.

ויש בזה נפקא מינא להלכה, מרן בשלחן ערוך (סימן רע"ג סעיף ז) כותב בפירוש וז"ל [- זה חשוב לקרוא את הלשון]: "יכול אדם לקדש לאחרים אף על פי שאינו אוכל עמהם לדלידהו הוי מקום סעודה וכו', והוא שאינם יודעים". ע"כ. דהיינו דווקא אם הם לא יודעים. ויש בנושא הזה כמה סתירות וקושיות מדברי הבית יוסף לענין ברכות קריאת שמע ועוד כמה נושאים. ובכמה מקומות ישבתי וכתבתי על זה באריכות, והשתדלתי ללמוד ולבדוק עד



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: